

惠城区河南岸街道“1•20”亡人事故调查报告

2021年1月20日11时35分许，位于惠城区河南岸街道的惠州旺辉五金制品有限公司，发生一起一名工人从车间顶棚坠落后抢救无效死亡的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失45万元。

接到事故信息报告后，区委、区政府主要领导高度重视并作出指示，区政府分管领导立即指派区应急管理局组织人员赶赴现场开展应急处置工作，河南岸街道办事处等有关单位负责人也赶赴现场按照职责分工开展工作，并责令该公司立即停止生产作业，全面排查整改安全隐患。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等法律法规有关规定，2021年1月27日，区政府成立了惠城区河南岸街道“1.20”亡人事故调查组，由区政府办公室副主任翟金华任组长，成员由区应急管理局、区公安分局、区总工会、河南岸街道办事处等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将惠城区河南岸街道“1·20”亡人事故有关调查情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）发包方

惠州旺辉五金制品有限公司（以下简称：旺辉公司）。营业执照统一社会信用代码：91441300794608797M，类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：张烈金；住所：惠州市惠城区河南岸冷水坑村楼下村；成立日期：2006年11月08日；营业期限：长期；注册资本：伍佰万港币；经营范围：组装、销售电池及其电子零配件、生产销售塑胶制品、五金制品（不含电镀）、模具制造、产品检测服务、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；公司有90多名员工。有两个车间，一个生产车间（冲压车间）、一个工程车间；两个仓库，一个成品仓库，一个原材料仓库。公司主要生产汽车音响和导航的五金配件。

（二）施工方

张某强，男，60岁，散工，日常主要从事承接铁皮搭建维修等工程，一般承接工程后，会根据工程量找熟悉的散工合伙完成工程，然后根据工程结算定价，平分工钱。

张某强承接旺辉公司的检修检漏工程后，找到汪某先合伙，准备两人一起来完成这次的铁皮厂房检修检漏工程，并约定在完工后平分工钱。

（三）工程基本情况

2021年1月8日，因车间顶棚存在漏水现象，旺辉公司与自然人张某强签订《铁皮厂房天面捡漏包工包料维修合同》，由张某强对车间顶棚进行维修检漏。合同约定施工方提供包工包料服务，内容：人工单价8元/平方米，面积为1000㎡，包工总费用人民币8000元。包料：铁皮瓦1452平方米，风球50平方米（14个）；板栋52平方米两边左右墙平板50平方米：小计1604平方米×13.5元，彩光瓦18块1350元，钢架结构玻璃膏800元，自功螺丝600元，清理天面水沟排水费用1000元，运费及起重吊机费用1400元，包料总费用人民币27004元。工程造价总费用：35000元。据事故后现场勘察，冲压车间需维修检漏的顶棚距离地面高度有7米左右；屋面为暗扣单层铁皮瓦，设置有塑料材质的屋面采光瓦，事发时屋面顶棚维修检漏工程已完成过半接近尾期，处于加铺顶棚铁瓦的铺设阶段。

二、事故发生的经过及救援善后处置情况

（一）事故发生经过

2021年1月20日上午，张某强和汪某先两人一同在旺辉公司生产冲压车间顶棚开展维修工作，据调查了解，张某强和汪某先在棚顶作业时均未佩戴安全带和安全帽，11时35分许，汪某先在车间顶棚作业时不慎踩穿塑料采光瓦，失足从7米多高的顶棚坠落至车间地面，旺辉公司生产部经理朱某昭发现这一情况后立刻拨打了120并告知采购经理蔡某育此事，同时蔡某育也将此事汇报给总经理罗某丹；11时45分左右，120救护人员到达现场对汪某先进行抢救后送至惠州华康医院，后经抢救无效死亡。

（二）应急处置评估情况

2021年1月20日上午11时35分，旺辉公司发生一起1人从高处坠落事件，现场生产部经理朱某昭发现这一情况后立刻拨打了120急救电话；

2021年1月20日11时45分，120救护人员到达现场对汪某先进行抢救后送至惠州华康医院；

2021年1月20日13时30分，马庄派出所接到报告称，旺辉公司发生一起1人高处坠落致重伤事件；

2021年1月20日15时45分，河南岸街道办事处应急办获悉情况后立即向党工委、办事处的主要领导和分管领导报告。河南岸街道办事处主要领导立即作出指示，指派河南岸街道办事处常务副主任组织办事处应急办、派出所和冷水坑委会等有关部门工作人员赶赴现场，并迅速启动了《河南岸街道突发公共事件总体应急预案》；

2021年1月20日16时00分，河南岸街道办事处常务副主任领导组织办事处应急办、马庄派出所和冷水坑村委会等有关部门抵达现场；

2021年1月20日16时30分，伤者经医院抢救无效死亡，河南岸街道办事处向惠城区应急管理局报告事故情况；

2021年1月20日16时30分，惠城区应急管理局报区委、区政府总值班室，区领导指派区应急管理局和相关部门立即前往现场处置；

2021年1月20日16时30分，惠城区应急管理局接到指示和事故报告后，主要领导立即指派局分管领导带领相关人员赶赴事故现场开展应急处置工作，并责令该工程立即停止维修施工，现场做好警戒防护措施，全面排查整改安全隐患；

2021年1月20日17时，区应急管理局相关分管领导及工作人员抵达现场了解事故情况，并组织开展相关应急处置工作；

2021年1月20日17时23分，根据现场反馈情况，河南岸街道办事处及时向区总值班室、区应急管理局指挥办公室上报，并对事故发生及救援处置情况进行了详细说明；

2021年1月20日18时06分，区应急管理局将事故情况书面报市应急管理局。

（三）善后处理情况

事故发生后，张某强及旺辉公司积极与死者家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见并签订相关协议，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

经评估，惠城区河南岸街道“1·20”亡人事故发生后各单位信息接收与信息流传畅通，相关职能部门协调联动情况良好，信息发布管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当。

三、人员伤亡经济损失

1.死者情况

汪某先，男，汉族，63岁，广东省河源市紫金县人，根据惠州华康医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为：失血性休克。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失45万元。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织相关专业技术人员对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清

了事故原因和性质。

（一）直接原因

作业人员汪某先毫无安全意识，麻痹大意，在高处作业当中严重违章，在未按作业规定佩戴安全带、安全帽等安全防护用品的情况下，冒险进行高处作业，在高处不慎踩穿塑料采光瓦坠落至地面（高约7米），经抢救无效死亡，是该起事故的直接原因。

（二）间接原因

1、工程组织者张某强法治意识、安全意识淡薄，在不具备相关资质的条件下承揽工程，也没有配备必要的安全生产防护措施和用品，未开展基本的安全教育培训和实施安全技术交底，放任未持证人员在特种作业岗位作业，未及时制止违章作业行为。

2、旺辉公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全，将车间屋顶检修工程发包给不具备安全生产条件的个人，未及时查验高处作业人员特种作业操作证，未签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；隐患排查治理工作不到位，对安全生产工作“以包代管”，未安排专门人员进行危险作业安全监督管理，未及时发现和制止作业人员违章作业行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，河南岸街道“1·20”亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

汪某先自身安全意识淡薄，违规作业，对事故发生负有主要责任。鉴于汪球先已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位和责任人员

1.旺辉公司未严格落实企业安全生产主体责任，对施工现场安全管理不到位，未及时发现和制止施工人员违规作业行为，对事故发生负有责任。建议由惠城区应急管理局依法对其作出行政处罚。

2、罗某丹，旺辉公司主要负责人（据调查组了解，旺辉公司法定代表人张烈金与罗某丹是夫妻关系，张烈金近几年未参与公司管理），未认真履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依法对罗某丹作出行政处罚。

（三）建议公安机关作进一步调查处理人员

张某强，在不具备相关资质的条件下承揽工程，没有配备必要的安全生产防护措施和用品，放任未持证人员在特种作业岗位作业，未及时制止违章作业行为，对事故发生负有责任。建议由惠城区公安分局依法对张某强涉嫌违法行为做进一步调查处理。

六、事故的主要教训

惠城区河南岸街道“1·20”亡人事故教训十分深刻，充分暴露了旺辉公司履行安全生产管理职责不到位，安全生产责任制不健全，开展事故隐患排查治理工作不到位，安全培训教育不到位；外来施工人员安全意识淡薄，高处作业未采取安全措施，凭自身经验盲目施工等问题。

七、事故防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。生产经营单位要严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和操作规程。按照安全生产“一线三排”工作要求，认真贯彻落实高处作业“五个必须”规定，及时排查、消除事故隐患，加强作业现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；采取技术、管理措施，及时排查、发现、整改消除生产安全事故隐患，坚决禁止违规违章作业行为。

（二）加强私人维修队伍安全生产管理。施工单位要加强安全生产管理，增加对安全生产的资金投入，专门设置一定的安全管理人员对生产过程中容易出现问题的地方进行监管。要杜绝无资质、不具备安全生产条件的单位和工人违规承揽工程，加强对从业人员的安全教育和安全培训，提升从业人员安全生产意识和安全操作技能水平，提高风险辨识能力，坚决制止违规违章操作，防范安全事故的发生。

（三）强化政府安全监管职责，严格落实属地管理责任。各镇（街道）、区有关职能部门要坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”以及“管行业必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，明确各部门、各岗位相应的安全生产职责，查补监管漏洞和盲区，建立完善体制机制，切实履行行业监管和属地监管责任。各镇（街道）要结合《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅 关于实施高处作业“五个必须”的通知》（粤安办〔2020〕84号）文件要求，进一步落实辖区内安全生产工作，加大安全生产检查工作的巡查力度，发现违法违规和违章行为，及时提醒纠正或报上级有关部门查处，消除潜在的事故隐患，堵住安全生产漏洞，预防和避免类似事故再次发生。

（四）大力开展安全生产宣传教育。各生产经营单位要大力开展安全生产宣传工作，在生产、经营、建设场所张贴安全警示标识标语，通过多种途径、多种方式宣传安全生产法律法规和安全常识，营造良好的安全生产氛围；要进一步落实安全生产“三级”教育和安全技术交底，强化日常安全教育，以典型事故案例警示从业人员，通过案例分析，深刻汲取事故教训，举一反三，从“要我安全”向“我要安全”转变，全力提高从业人员安全意识。

惠城区河南岸街道“1·20”亡人事故调查组

2021年2月22日

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：2021-05-28